

**Act aditional la
CONTRACTUL DE INCHIRIERE din 12.02.2024**

1. PARTILE CONTRACTANTE:

- A. **Societatea MIINI DE AUR SRL**, cu sediul in Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Str. General Magheru nr.16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/193/1992, CUI RO6861743, avind contul IBAN RO83RNCB0263028923400001 deschis la BCR, reprezentata de **Gorun Filofteia**, in calitate de administrator, denumit in continuare **LOCATORUL**
- B. **Societatea SMARTFLIX S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2000/2024, C.U.I.: 49508576, avind contul IBAN deschis la Banca Unicredit, reprezentata legal de dl. **Popa George Florin**, in calitate de administrator, denumit in continuare **CHIRIASUL**,

denumite in continuare in mod individual "**Partea**" si impreuna "**Partile**",

Avand in vedere:

- I. Ca Partile au incheiat un contract de inchiriere, la data de 12.02.2024, pentru spatiul din jud. Valcea, Rm Valcea, Str. General Magheru nr.16, bl.H, parter, proprietatea Locatorului
- II. Ca Partile doresc sa extinda durata de valabilitate a Contractului pentru o perioada inchisa pentru Chirias, de 3 ani, stabilind si valoarea Chiriei,
- III. Ca Partile au ajuns la un acord asupra incheierii unui act aditional care sa completeze prevederile Contractului,

Partile au convenit la semnarea acestui act aditional la Contract, denumit in continuare "**Actul Aditional 1**", in termenii si conditiile Contractului, suplimentand prevederile acestuia, dupa cum urmeaza:

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIOAL 1

2.1. Partile au agreeat asupra extinderii duratei de valabilitate a Contractului, amendand prin Actul Aditioal 1 articolul 3 al Contractului, astfel:

"[...] 3.1. Contractul este incheiat pentru o perioada de timp de pana la 01.09.2028 si intra in vigoare la data de 12.02.2024.

3.2. *Prelungirea duratei Contractului se poate face la initiativa oricareia dintre Parti, printr-un act aditional, incheiat cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii valabilitatii acestuia sau automat, stabilind o eventuala reactualizare a conditiilor Contractului."*

2.2. Partile au agreeat asupra modificarii valorii Chiriei, amendand articolul 4 al Contractului, astfel:

"[...] 4.1. Pentru folosinta Spatiului inchiriat, Chiriasul va achita Locatorului o chirie lunara de 5.000 Euro, platibila in Lei, la cursul de schimb valutar al BNR din ziua facturarii, suma pentru care Partile au agreeat sa nu aplice TVA, conform prevederilor Codului Fiscal, raportat la obiectul de activitate al Chiriasului.

Cazul in care Locatorul va fi reprezentat de o persoana juridica, acesta va factura TVA=0 in baza: Legii 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind **CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE**, Text valabil pentru anul 2012, avand ultima actualizare: conform cu OUG nr. 125/2011 și HG 50/2012, mai exact:

CAP. 9 - Operațiuni scutite de taxă

ART. 141 Scutiri pentru operațiuni din interiorul țării

(2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

e) arendarea, concesiunea, închirierea și leasingul de bunuri imobile

4.2 Plata Chiriei se va face de catre Chirias, lunar, pana la data de 15 a lunii in curs, in baza facturii fiscale emise de catre Locator sau a Contractului, in conditiile stabilite la art. 4.1. incepand cu 01.07.2024, avand in vedere perioada de gratie stipulata in art 4.3 [...]

4.6. Toate sumele datorate asociatiei de proprietari din imobilul in care se afla Spatiul inchiriat (sume datorate ca urmare a folosintei Spatiului) si utilitatilor acestuia, pe perioada derularii Contractului vor fi platite de catre Chirias direct asociatiei si furnizorilor de utilitati. Chiria nu include nicio taxa si/sau alte utilitati, acestea urmand a fi achitate separate decatre Chirias. Pentru claritate, Chiriasul va achita separat de Chirie orice taxa de concesiune sau chirie achitata de catre Locator autoritaitlor locale pentru utilizarea Spatiului de catre Chirias, aceste sume nefiind incluse in valoarea Chiriei."

3. CLAUZE FINALE

3.1. Toate prevederile Contractului neamendate aici in mod expres, raman opozabile si valabil acceptate de catre Parti.

3.2. Actul Aditonal 1, reprezintă voința Părților, acestea declarand ca au negociat, citit, inteles si acceptat fiecare clauza a Actului Aditonal 1 si ale Contractului, intelegand sa faca derogare de la invocarea art 1.202 si 1.203 Cod Civil privind clauzele neuzuale sau de adeziune.

SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1
P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2
CUI: 49508576, Reg.Com. J40/2000/2024

Actul Aditional 1 a fost încheiat într-un număr de 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte, astăzi 02.08.2025 data semnării lui.

LOCATOR
MIINI DE AUR SRL

Gorun Filofteia

CHIRIAS
SMARTFLIX S.R.L.

Popa George Florin